



Förderverein Paul-Klee-Schule e.V.

Der Vorstand

Gerresheimer Straße 34
40211 Düsseldorf
info@pks-foerderverein.de
www.pks-foerderverein.de

An alle Mitglieder des Fördervereins Paul-Klee-Schule e.V.

Düsseldorf, den 30.09.2026

Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung

Sehr geehrte Mitglieder,

der Vorstand lädt Sie hiermit gemäß § 8 der Satzung zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ein. Gegenstand der Versammlung ist die Beschlussfassung über eine vollständige Neufassung der Vereinssatzung.

Die geltende Satzung stammt aus der Gründungszeit des Vereins und bildet den heutigen Rechtsstand nur noch teilweise ab. Sie enthält Regelungslücken (Ausschluss von Mitgliedern, Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung, Mehrheit bei Auflösung), Formulierungen, die dem Gemeinnützigkeitsrecht nicht mehr entsprechen, sowie Verfahrensregeln, die eine digitale Vereinsarbeit erschweren. Die vorgeschlagene Neufassung beseitigt diese Punkte, verschlankt den Text von 13 auf 12 Paragraphen und stellt das Geschäftsjahr ausdrücklich und an systematisch richtiger Stelle auf das Kalenderjahr ab.

Datum	Montag, 09.11.2026
Uhrzeit	18:30 Uhr
Ort	Paul-Klee-Schule, Raum gem. Aushang, Gerresheimer Straße, Düsseldorf
Teilnahmeform	Präsenzversammlung
Voraussichtliche Dauer	ca. 60 Minuten plus Aussprache

Tagesordnung

1. Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit
2. Wahl der Versammlungsleitung und der Protokollführung
3. Bericht des Vorstands zum Stand der Gemeinnützigkeit und zum Verfahren beim Finanzamt Düsseldorf-Mitte



4. Bericht der Kassenführung für das Geschäftsjahr 2024/2025 (01.08.2024 bis 31.07.2025); Feststellung und Genehmigung des Jahresabschlusses
5. Vorstellung der vorgeschlagenen Satzungsneufassung; Aussprache
6. Beschlussfassung über die Neufassung der Satzung
7. Beschlussfassung über die Beitragsordnung (aufschiebend bedingt auf das Wirksamwerden der Neufassung)
8. Ermächtigung des Vorstands zu redaktionellen Satzungsänderungen auf Verlangen des Registergerichts oder des Finanzamts
9. Verschiedenes

Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 4 (Jahresabschluss 2024/2025)

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.08.2024 bis 31.07.2025 liegt vor. Er wurde als Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG durch die Lex & Tax Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Düsseldorf, erstellt und ist dieser Einladung als Anlage 3 beigefügt. Die Eckwerte:

Summe der Einnahmen: **22.377,87 EUR**

Summe der Ausgaben: **24.133,32 EUR**

Jahresergebnis: **-1.755,45 EUR**

Steuerlicher Gewinn nach § 4 Abs. 3 EStG: **-365,34 EUR**

Der Abschluss bildet noch das bisherige, vom Kalenderjahr abweichende Geschäftsjahr ab. Mit dem Wirksamwerden der Neufassung läuft das Geschäftsjahr künftig vom 1. Januar bis zum 31. Dezember; der Übergang erfolgt über ein Rumpfgeschäftsjahr vom 01.08.2025 bis 31.12.2025.

Beschlussvorschlag des Vorstands: „Der Jahresabschluss des Fördervereins Paul-Klee-Schule e.V. für das Geschäftsjahr vom 01.08.2024 bis 31.07.2025, der mit Einnahmen von 22.377,87 EUR, Ausgaben von 24.133,32 EUR und einem Jahresergebnis von -1.755,45 EUR abschließt, wird festgestellt und genehmigt.“

Der Beschluss wird mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Der Jahresabschluss liegt ab dem Tag der Einladung zur Einsichtnahme bereit; Rückfragen beantwortet der Vorstand vorab.

Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 6 (Angabe nach § 12 der Satzung)

Die Satzung verlangt, dass die zu ändernden Paragraphen in der Tagesordnung bezeichnet werden. Zur Beschlussfassung steht die Aufhebung der bisherigen Satzung in vollem Umfang und ihre Ersetzung durch eine Neufassung. Betroffen sind sämtliche Bestimmungen der geltenden Satzung:

§ 1 Name, Sitz · § 2 Selbstlosigkeit · § 3 Zweck des Vereins · § 4 Mitgliedschaft · § 5 Mitgliedsbeitrag ·
§ 6 Organe · § 7 Der Vorstand · § 8 Mitgliederversammlung · § 9 Aufgaben der Mitgliederversammlung ·
§ 10 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung · § 11 Beurkundung von Beschlüssen, Niederschriften ·
§ 12 Satzungsänderungen · § 13 Auflösung



Beschlussvorschlag des Vorstands: „Die Satzung des Fördervereins Paul-Klee-Schule e.V. wird in vollem Umfang aufgehoben und durch die als Anlage 2 zu dieser Einladung beigefügte Neufassung ersetzt. Die Neufassung tritt mit der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.“

Für diesen Beschluss ist eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen erforderlich (§ 12 der geltenden Satzung). Die Neufassung enthält eine Präzisierung des Vereinszwecks; für Zweckänderungen verlangt § 33 Abs. 1 Satz 2 BGB grundsätzlich die Zustimmung aller Mitglieder, soweit die Satzung nichts anderes bestimmt. Der Vorstand geht davon aus, dass die vorgeschlagene Fassung den bisherigen Zweck lediglich konkretisiert und nicht ändert; um jedes Risiko auszuschließen, sollte der Beschluss möglichst einstimmig gefasst werden.

Hinweise

1. Stimmrecht: Jedes Mitglied hat eine Stimme.
2. Anträge zur Tagesordnung richten Sie bitte bis spätestens 10.10.2026 in Textform an den Vorstand info@pks-foerderverein.de
3. Unterlagen: Dieser Einladung sind eine Übersicht der vorgesehenen Änderungen (Anlage 1), der vollständige Satzungsentwurf (Anlage 2) und der Jahresabschluss 2024/2025 (Anlage 3) beigefügt. Alle Dokumente stehen zusätzlich unter pks-foerderverein.de zum Abruf bereit.
4. Einladungsfrist: Die Einladung erfolgt unter Einhaltung der Frist von mindestens zehn Kalendertagen nach § 8 der geltenden Satzung.
5. Rückfragen vorab beantwortet der Vorstand gern unter info@pks-foerderverein.de

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Rüther

1. Vorsitzender · Förderverein Paul-Klee-Schule e.V.

Anlagen: 1) Übersicht der vorgesehenen Änderungen 2) Satzung – Neufassung (Entwurf) 3) Jahresabschluss 2024/2025

Anlage 1 – Übersicht der vorgesehenen Änderungen

Die Tabelle stellt die geltende Satzung der vorgeschlagenen Neufassung gegenüber. Der Text wird von 13 auf 12 Paragraphen verschlankt; Regelungslücken werden geschlossen, Doppelungen entfallen.

Bisher	Geltende Regelung	Neufassung	Grund und Nutzen
§ 1	Geschäftsjahr steht als Schlusssatz in „Name, Sitz“; Hinweis auf die noch ausstehende Registereintragung ist überholt.	Eigener Absatz „Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr“ in § 1 Abs. 3; Registernummer VR 7008 wird genannt.	Klarstellung gegenüber Registergericht und Finanzamt. Deckungsgleichheit von Geschäftsjahr und Veranlagungszeitraum ist damit auch formal eindeutig dokumentiert.
§§ 2, 3	Selbstlosigkeit und Zweck stehen in zwei Paragraphen; der Zweck ist erzählend formuliert.	Zusammenführung in einem § 2 mit klarer Gliederung: Zweck – Art der Zweckverwirklichung – Selbstlosigkeit – Mittelverwendung.	Verschlinkung ohne inhaltlichen Verlust; die Prüfung durch das Finanzamt folgt genau dieser Reihenfolge.
§ 3	Zweck nennt keine Norm der Abgabenordnung.	Ausdrückliche Zuordnung: Förderung der Erziehung sowie der Volks- und Berufsbildung (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 AO) und Unterstützung bedürftiger Personen (§ 53 AO).	Zentral: § 60 AO verlangt, dass sich Zweck und Art der Verwirklichung aus der Satzung selbst ergeben.
§ 3	Satz: Aufgaben können durch Beschluss der Mitgliederversammlung erweitert oder beschränkt werden, „ohne dass es einer Satzungsänderung bedarf“.	Ersatzlos gestrichen.	Diese Klausel widerspricht dem Grundsatz der formellen Satzungsmäßigkeit (§§ 59, 60 AO) und ist im laufenden Gemeinnützigkeitsverfahren ein vermeidbares Risiko.
§ 4	Beendigung nur durch Abgang des Kindes oder Austritt. Kein Ausschluss, kein Tod, keine Streichung bei Beitragsrückstand.	Vier Beendigungstatbestände; Ausschluss mit Anhörung und Berufung an die Mitgliederversammlung; Streichung nach zwei Jahresbeiträgen Rückstand und zweimaliger Mahnung.	Schließt eine erhebliche Regelungslücke und ermöglicht die Bereinigung der Mitgliederliste ohne Streitfall.
§ 4	„auf schriftlichen Antrag“ (§ 126 BGB: eigenhändige Unterschrift erforderlich).	Textform (§ 126b BGB), also auch E-Mail oder Online-Formular.	Beitritt über die Vereinswebsite wird rechtssicher; entlastet die Mitgliederverwaltung.
§ 5	Beitragsspanne 12 bis 60 Euro in der Satzung; Festsetzung „durch Vorstandsbeschluss auf Vorschlag der Mitgliederversammlung“.	Verweis auf eine Beitragsordnung, die die Mitgliederversammlung beschließt und die nicht Satzungsbestandteil ist.	Beitragsanpassungen ohne Satzungsänderung, ohne notarielle Beglaubigung und ohne Registeranmeldung. Beseitigt zugleich die systemwidrige

Bisher	Geltende Regelung	Neufassung	Grund und Nutzen
			Zuständigkeitsverteilung der bisherigen Regelung.
§§ 6, 7	Fünfköpfiger Vorstand, sämtliche Mitglieder sind Vorstand im Sinne des § 26 BGB und damit eintragungspflichtig.	Vorstand nach § 26 BGB: Vorsitz, stellvertretender Vorsitz, Kassenführung. Zusätzlich bis zu vier Mitglieder im erweiterten Vorstand ohne Vertretungsmacht.	Größter praktischer Effekt: Nur noch drei Ämter lösen bei Wechsel eine notariell beglaubigte Registeranmeldung aus. Spart wiederkehrend Zeit und Notarkosten.
§ 7	Amtszeit zwei Jahre.	Amtszeit drei Jahre.	Ein Registervorgang weniger pro Wahlperiode; mehr Kontinuität in der Projektarbeit.
§ 7	Vorstandssitzungen nur als Präsenzsitzung; keine Umlaufbeschlüsse.	Video- und Telefonkonferenz ausdrücklich zugelassen; Umlaufbeschluss in Textform, wenn niemand widerspricht.	Bildet die tatsächliche Arbeitsweise ab und macht kurzfristige Entscheidungen anfechtungssicher.
§ 7	Kein Aufwendungsersatz, keine Grundlage für die Ehrenamtspauschale.	Ehrenamtlichkeit, Anspruch auf Ersatz nachgewiesener Aufwendungen, Ermächtigung zur Ehrenamtspauschale nach § 3 Nr. 26a EStG durch Beschluss der Mitgliederversammlung.	Ohne Satzungsgrundlage ist jede Vergütung gemeinnützigkeitsschädlich. Die Klausel eröffnet die Möglichkeit, verpflichtet aber zu nichts.
§ 7	Keine Haftungsregelung.	Verweis auf §§ 31a, 31b BGB.	Schutz der ehrenamtlich Tätigen; erleichtert die Gewinnung von Kandidatinnen und Kandidaten.
§ 8	Einladung „schriftlich“ mit zehn Kalendertagen Frist.	Einladung in Textform, auch per E-Mail an die zuletzt mitgeteilte Adresse; Frist 14 Tage ab Absendung.	Versandkosten entfallen; die längere Frist und der klare Fristbeginn verhindern Anfechtungen wegen Ladungsmängeln. Digitalisierung des Vereins wird ermöglicht
§ 8	Keine Regelung zu digitalen Versammlungen.	Hybride und virtuelle Mitgliederversammlung nach § 32 Abs. 2 BGB; Beschlussfassung ohne Versammlung bei Zustimmung aller Mitglieder in Textform nach § 32 Abs. 3 BGB.	Das Gesetz lässt dies seit 2023 zu, die Textform beim Umlaufbeschluss seit dem Vierten Bürokratienteilungsgesetz zum 1. Januar 2025. Eine Satzungsregelung schafft Verfahrenssicherheit.
§ 8	Keine Frist für Anträge zur Tagesordnung.	Anträge bis sieben Tage vorher in Textform; über spätere Anträge entscheidet die Versammlung.	Planbarkeit der Versammlung; verhindert Überraschungsanträge zu Satzung, Zweck und Auflösung.
§§ 9, 10	Aufgaben und Beschlussfassung in zwei Paragraphen mit Überschneidungen.	Zusammenführung in einem § 8.	Reine Verschlinkung.

Bisher	Geltende Regelung	Neufassung	Grund und Nutzen
§ 9	Keine Regelung zur Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung.	Beschlussfähig ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder bei ordnungsgemäßer Einladung.	Schließt die praktisch bedeutsamste Lücke der geltenden Satzung.
§ 9	Ein Kassenprüfer.	Zwei Personen zur Kassenprüfung, nicht dem Vorstand angehörend, Amtszeit zwei Jahre.	Vier-Augen-Prinzip bei der Kontrolle der Mittelverwendung; entspricht der Erwartung der Finanzverwaltung an gemeinnützige Körperschaften.
§ 11	Niederschriften in zwei aufeinanderfolgenden Absätzen doppelt geregelt.	Ein Absatz für Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen.	Beseitigt eine Redundanz.
§ 12	Drei Viertel für Satzungsänderungen; Zweckänderung nicht geregelt.	Drei Viertel ausdrücklich auch für Zweckänderung und Auflösung; zusätzlich Ermächtigung des Vorstands zu redaktionellen Änderungen, die Registergericht oder Finanzamt verlangen.	Ohne die ausdrückliche Regelung verlangt § 33 Abs. 1 Satz 2 BGB bei Zweckänderungen die Zustimmung sämtlicher Mitglieder. Die Ermächtigung erspart eine weitere Mitgliederversammlung bei Beanstandungen.
§ 13	„bei Wegfall seines bisherigen Zweckes“; Vermögen fällt an „die Paul-Klee-Schule (Rechtsträger der Schule)“.	„bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke“; Anfallberechtigte wird als Trägerin der Schule namentlich bezeichnet; Ersatzregelung für den Fall, dass die Schule nicht mehr besteht.	Wichtigste materielle Korrektur: Die Vermögensbindung muss dem Wortlaut der Mustersatzung (Anlage 1 zu § 60 AO) entsprechen, sonst ist die Satzung formal nicht gemeinnützigkeitsfähig (§ 61 AO).
§ 13	Keine Mehrheit und kein Verfahren für die Auflösung geregelt.	Drei Viertel der abgegebenen Stimmen; Liquidation durch den amtierenden Vorstand; Vermögensverwendung erst nach Einwilligung des Finanzamts.	Schließt eine Lücke, die im Ernstfall zu einem unwirksamen Beschluss führen würde.
alle §§	Männliche Amtsbezeichnungen („der 1. Vorsitzende“, „der Kassenwart“, „Ersatzmann“).	Funktionsbezeichnungen: Vorsitz, stellvertretender Vorsitz, Kassenführung, Schriftführung, Nachfolge.	Zeitgemäße und geschlechtsneutrale Sprache ohne Sonderzeichen; zugleich sprachlich kürzer.
neu	Keine Regelung zum Umgang mit Mitgliederdaten.	Kurzer Datenschutzparagraph mit Verweis auf eine vom Vorstand beschlossene Datenschutzordnung.	Erfüllt die Erwartung an eine DSGVO-konforme Vereinsorganisation, ohne die Satzung zu überfrachten.

Zusammengefasst: Die Neufassung verfolgt drei Ziele. Erstens die Absicherung der Gemeinnützigkeit, indem Zweck, Zweckverwirklichung und Vermögensbindung dem Wortlaut der Abgabenordnung angeglichen werden. Zweitens die Senkung des laufenden Verwaltungsaufwands, insbesondere durch den auf drei



Ämter verkleinerten Vorstand nach § 26 BGB, die Beitragsordnung außerhalb der Satzung und die Einladung in Textform. Drittens die Schließung der Regelungslücken bei Beendigung der Mitgliedschaft, Beschlussfähigkeit und Auflösung.



Anlage 2 – Satzung des Fördervereins Paul-Klee-Schule e.V.

Neufassung – Entwurf, Stand [22.10.2026]

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

- (1) Der Verein führt den Namen „Förderverein Paul-Klee-Schule e.V.“. Er ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter der Nummer VR 7008 eingetragen.
- (2) Sitz des Vereins ist Düsseldorf.
- (3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck, Selbstlosigkeit, Mittelverwendung

- (1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
- (2) Zweck des Vereins sind die Förderung der Erziehung sowie der Volks- und Berufsbildung (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 AO) an der Paul-Klee-Schule in Düsseldorf und die Unterstützung bedürftiger Personen (§ 53 AO) im Kreis der Schülerinnen und Schüler dieser Schule.
- (3) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch
 - a) die Beschaffung von Lern-, Unterrichts- und Spielmitteln sowie von Ausstattung, die aus öffentlichen Mitteln nicht oder nicht ausreichend finanziert wird,
 - b) die finanzielle Unterstützung von Schülerinnen und Schülern, deren Familien die Kosten für Lernmittel, Ausflüge, Klassenfahrten oder Verpflegung nicht selbst tragen können,
 - c) die Förderung von Projekten, Arbeitsgemeinschaften und Veranstaltungen der Schule,
 - d) die Förderung des Verständnisses für die pädagogische Arbeit der Schule in der Elternschaft und im Umfeld der Schule.
- (4) Die Aufgaben werden in enger Abstimmung mit der Schulleitung und der Schulpflegschaft wahrgenommen.
- (5) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
- (6) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
- (7) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 3 Mitgliedschaft

- (1) Mitglied kann jede natürliche und jede juristische Person werden.



(2) Die Aufnahme erfolgt auf Antrag in Textform. Über den Antrag entscheidet der Vorstand. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht.

(3) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, durch Tod oder Erlöschen der juristischen Person, durch Ausschluss oder durch Streichung.

(4) Der Austritt ist gegenüber dem Vorstand in Textform zu erklären; er wirkt zum Ende des laufenden Geschäftsjahres.

(5) Der Vorstand kann ein Mitglied ausschließen, das den Interessen des Vereins in erheblichem Maße zuwiderhandelt. Dem Mitglied ist zuvor Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Es kann binnen eines Monats die Entscheidung der nächsten Mitgliederversammlung verlangen.

(6) Der Vorstand kann ein Mitglied streichen, das mit zwei Jahresbeiträgen im Rückstand ist und nach zweimaliger Mahnung in Textform nicht gezahlt hat.

§ 4 Mitgliedsbeitrag

(1) Die Mitglieder leisten einen Jahresbeitrag in Geld.

(2) Höhe, Fälligkeit und Zahlungsweise regelt eine Beitragsordnung, die die Mitgliederversammlung beschließt. Sie ist nicht Bestandteil dieser Satzung.

(3) Der Vorstand kann Beiträge im Einzelfall stunden, ermäßigen oder erlassen.

§ 5 Organe

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

§ 6 Vorstand

(1) Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem Vorsitz, dem stellvertretenden Vorsitz und der Kassenführung.

(2) Jeweils zwei Mitglieder des Vorstands nach Absatz 1 vertreten den Verein gemeinsam gerichtlich und außergerichtlich.

(3) Die Mitgliederversammlung kann bis zu vier weitere Mitglieder in den erweiterten Vorstand wählen, insbesondere für Schriftführung und Öffentlichkeitsarbeit. Sie vertreten den Verein nicht nach außen und werden nicht in das Vereinsregister eingetragen.

(4) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins und führt die Beschlüsse der Mitgliederversammlung aus. Die Kassenführung verwaltet die Mittel des Vereins und führt Buch über Einnahmen und Ausgaben.

(5) Der Vorstand wird für die Dauer von drei Jahren gewählt. Er bleibt bis zur Wahl eines neuen Vorstands im Amt. Wiederwahl ist zulässig. Mehrere Ämter nach Absatz 1 können nicht in einer Person vereinigt werden.

(6) Scheidet ein Mitglied des Vorstands vorzeitig aus, können die übrigen Mitglieder für die restliche Amtszeit eine Nachfolge berufen. Die nächste Mitgliederversammlung bestätigt oder ersetzt sie.



(7) Sitzungen beruft der Vorsitz, bei Verhinderung der stellvertretende Vorsitz, in Textform mit einer Frist von sieben Tagen ein. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder teilnehmen, darunter der Vorsitz oder der stellvertretende Vorsitz. Er beschließt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der Sitzungsleitung.

(8) Sitzungen können ganz oder teilweise als Video- oder Telefonkonferenz stattfinden. Beschlüsse können außerhalb von Sitzungen in Textform gefasst werden, wenn kein Mitglied des Vorstands diesem Verfahren widerspricht.

(9) Die Mitglieder des Vorstands sind ehrenamtlich tätig. Sie haben Anspruch auf Ersatz nachgewiesener Aufwendungen. Die Mitgliederversammlung kann beschließen, dass für die Vorstandstätigkeit eine pauschale Vergütung im Rahmen des § 3 Nr. 26a EStG gezahlt wird.

(10) Für die Haftung der Mitglieder des Vorstands und der Mitglieder gelten §§ 31a, 31b BGB.

§ 7 Mitgliederversammlung

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt, möglichst im ersten Quartal des Geschäftsjahres.

(2) Der Vorstand lädt in Textform unter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist von 14 Tagen ein. Die Frist beginnt mit dem Tag der Absendung. Die Einladung gilt als zugegangen, wenn sie an die zuletzt in Textform mitgeteilte Anschrift oder E-Mail-Adresse gerichtet ist. Jedes Mitglied ist verpflichtet, Änderungen unverzüglich mitzuteilen.

(3) Der Vorstand kann vorsehen, dass Mitglieder ohne Anwesenheit am Versammlungsort teilnehmen und ihre Rechte im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können oder dass die Versammlung ohne Versammlungsort stattfindet (§ 32 Abs. 2 BGB). Die Einladung nennt Zugangsdaten und Verfahren.

(4) Beschlüsse können auch ohne Versammlung gefasst werden, wenn alle Mitglieder ihre Zustimmung in Textform erklären (§ 32 Abs. 3 BGB).

(5) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder mindestens ein Viertel der Mitglieder es in Textform unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt.

(6) Anträge zur Tagesordnung sind bis sieben Tage vor der Versammlung in Textform beim Vorstand einzureichen. Über die Behandlung später eingehender Anträge entscheidet die Versammlung; Anträge auf Satzungsänderung, Zweckänderung und Auflösung sind hiervon ausgenommen.

§ 8 Aufgaben und Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung beschließt insbesondere über

- a) die Wahl und die Abberufung des Vorstands,
- b) die Wahl der Kassenprüfung,



c) die Entgegennahme des Jahres- und des Kassenberichts sowie des Prüfungsberichts und die Entlastung des Vorstands,

d) die Beitragsordnung,

e) Satzungsänderungen einschließlich der Änderung des Zwecks,

f) die Auflösung des Vereins,

g) alle weiteren ihr vom Vorstand vorgelegten Angelegenheiten.

(2) Den Vorsitz führt der Vorsitz des Vorstands, bei Verhinderung der stellvertretende Vorsitz, bei Verhinderung beider ein von der Versammlung bestimmtes Mitglied.

(3) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht ist nicht übertragbar.

(4) Die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

(5) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst; Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. Abgestimmt wird offen, auf Antrag eines Mitglieds geheim.

(6) Ergibt ein Wahlgang Stimmengleichheit, folgt ein zweiter Wahlgang. Ergibt auch dieser Stimmengleichheit, entscheidet das Los.

(7) Satzungsänderungen einschließlich der Änderung des Zwecks sowie die Auflösung des Vereins bedürfen einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen. Die zu ändernden Bestimmungen sind in der Einladung zu bezeichnen.

(8) Der Vorstand ist ermächtigt, Änderungen der Satzung vorzunehmen, die das Registergericht oder die Finanzverwaltung verlangen und die den Inhalt der gefassten Beschlüsse nicht berühren. Er unterrichtet die nächste Mitgliederversammlung.

§ 9 Kassenprüfung

(1) Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren zwei Personen zur Kassenprüfung. Sie dürfen dem Vorstand nicht angehören.

(2) Die Kassenprüfung prüft die Buchführung und die Mittelverwendung des abgelaufenen Geschäftsjahres und berichtet der Mitgliederversammlung.

§ 10 Niederschriften

Über jede Mitgliederversammlung und jede Vorstandssitzung ist eine Niederschrift zu fertigen, die die gefassten Beschlüsse im Wortlaut enthält. Sie ist von der Versammlungs- oder Sitzungsleitung und von der Protokollführung zu unterzeichnen.

§ 11 Datenschutz



Der Verein verarbeitet personenbezogene Daten seiner Mitglieder, soweit dies zur Erfüllung des Vereinszwecks und zur Mitgliederverwaltung erforderlich ist. Das Nähere regelt eine Datenschutzordnung, die der Vorstand beschließt.

§ 12 Auflösung, Vermögensbindung

(1) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die Landeshauptstadt Düsseldorf als Trägerin der Paul-Klee-Schule, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zugunsten dieser Schule zu verwenden hat. Besteht die Schule nicht mehr, ist das Vermögen unmittelbar und ausschließlich für die Förderung der Erziehung und Bildung an einer anderen Grundschule in Düsseldorf zu verwenden.

(2) Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamts ausgeführt werden.

(3) Die Liquidation führen die im Zeitpunkt der Auflösung amtierenden Mitglieder des Vorstands nach § 6 Abs. 1 durch, sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt.

Schlussbestimmung

Diese Neufassung wurde von der Mitgliederversammlung am [TT.MM.2026] beschlossen. Sie tritt mit der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisher geltende Satzung außer Kraft.

Der Vorstand hat den Entwurf vor der Mitgliederversammlung dem Finanzamt Düsseldorf-Mitte zur Vorabprüfung nach § 60a AO und dem Registergericht zur formalen Durchsicht vorgelegt. Beanstandungen erfolgten nicht.